

해양수산부 훈령 제757호

「해양수산부 고문변호사 위촉 및 소송사건의 위임 등에 관한 규정」을 다음과 같이 일부개정합니다.

2024년 07월 09일

해양수산부장관

1. 개정이유

고문변호사 평가 고도화를 위해 자문을 의뢰한 부서가 고문변호사 자문 결과에 대해 직접 평가하고, 그 결과를 고문변호사 재위촉에 반영하는 근거 마련

2. 주요내용

가. 의뢰부서 평가 결과를 고문변호사 재위촉에 활용함(안 제3조제5항)

나. 의뢰부서가 고문변호사 자문 결과에 대해 평가하는 근거를 마련함(안 제5조제2항 및 제3항)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

해양수산부 고문변호사 위촉 및 소송사건의 위임 등에 관한 규정 일부개정훈령안

해양수산부 고문변호사 위촉 및 소송사건의 위임 등에 관한 규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제5항을 다음과 같이 한다.

⑤ 고문변호사를 재위촉할 경우에는 제5조에 따른 평가결과를 고려해야 한다.

제5조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.

② 고문변호사에게 자문을 요청한 해양수산부 및 소속기관의 과 단위 조직은 자문수행 완료 후 별지 제1호서식에 따라 자문결과를 평가하여 규제개혁법무담당관에 제출해야 한다.

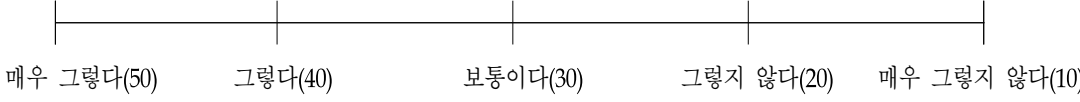
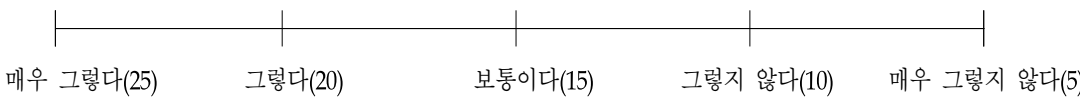
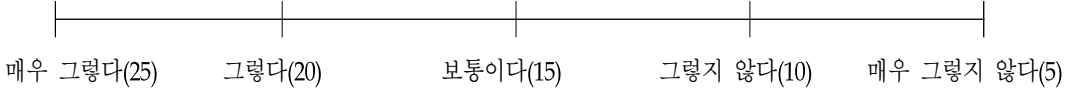
③ 해양수산부장관은 제2항의 규정에 따른 평가결과가 위촉 기간 평균 60점 미만인 경우에는 해당 고문변호사에 대한 재위촉을 제한할 수 있다. 다만, 정부법무공단은 제외한다.

제13조 중 "2022년 1월 1일", "12월 31일"을 "2024년 7월 1일", "6월 30일"로 한다.

별지 제1호서식을 별지와 같이 신설한다.

법률자문 결과 평가표

1. 건명:
2. 의뢰일(회신일):
3. 법률 자문 변호사(법인):
4. 평가표

평 가 항 목	점 수
1. 정확성(50점) : 질의 내용에 맞게 충실하고 정확하게 답변하였는가? 	
2. 유용성(25점) : 회신 의견서가 의사결정에 유용하였는가? 	
3. 적시성(25점) : 의견서 회신 기간이 적절하였는가? 	
합계	

5. 평가결과 종합의견 : 우수 ☐, 보통 ☐, 미흡 ☐

* 우수(80이상), 보통(80미만~60이상), 미흡(60미만) 중 해당되는 결과에 체크

20 년 월 일

평가부서명:

담당자명:

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3조(고문변호사의 위촉) ① ~ ④ (생략)	제3조(고문변호사의 위촉) ① ~ ④ (현행과 같음)
<u>⑤ 고문변호사를 재위촉할 경우에는 위촉기간 중의 자문실적의 만족도를 평가하고 그 평가결과에 따라 재위촉을 제한할 수 있다.</u>	<u>⑤ 고문변호사를 재위촉할 경우에는 제5조에 따른 평가결과를 고려해야 한다.</u>
제5조(평가) (생략)	제5조(평가) ① (현행 제목 외의 부분과 같음)
<u><신설></u>	<u>② 고문변호사에게 자문을 요청한 해양수산부 및 소속기관의 과 단위 조직은 자문수행 완료 후 별지 제 1호서식에 따라 자문결과를 평가하여 규제개혁법무담당관에 제출해야 한다.</u>
<u><신설></u>	<u>③ 해양수산부장관은 제2항의 규정에 따른 평가결과가 위촉 기간 평균 60점 미만인 경우에는 해당 고문변호사에 대한 재위촉을 제한할 수 있다. 다만, 정부법무공단은 제외한다.</u>
제13조(재검토기한) 해양수산부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 <u>2022년 1월 1일</u> 을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.	제13조(재검토기한) ----- ----- ----- ----- <u>2024년 7월 1일</u> ----- ----- (----- ----- 6월 30일-----)----- ----- -----.